

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3821/2530

กรมอาชีวศึกษา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนฮาร์ดแวร์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383, มาตรา 453

โจทก์ทำสัญญาซื้อขายเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากจำเลยรวม 4 ฉบับ จำเลยผิดสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญาและปรับจำเลยพร้อมริบหลักประกันตามสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 558,404 บาท การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาแต่ละฉบับภายหลัง จำเลยผิดสัญญาเป็นเวลานานเป็นปีและปรับจนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาเป็น จำนวนค่าปรับสูงเกินกว่าราคาสินค้าของที่โจทก์ซื้อมาก จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ที่ ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าปรับเป็นเงิน 260,359.20 บาทจึงเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเบี้ยปรับตามสัญญาซื้อขายเมื่อหักเงิน ประกันสัญญาแล้ว จำนวน 531,164 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยไม่ได้ผิดสัญญา จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอก เลิกสัญญาจากโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าปรับจำนวน 531,164 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าปรับจำนวน 260,359.20 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าปรับเต็มตามจำนวนที่โจทก์ฟ้องแก่โจทก์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากจำเลยที่ 1 รวม 4 ฉบับ ฉบับแรกซื้อเครื่องดูดฝุ่นจำนวน 28 เครื่อง เป็นเงิน 246,400 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 ฉบับที่ 2 ซื้อเครื่องอุปกรณ์สำรวจเข้าวงรอบ 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 27 เมษายน 2522 ฉบับที่ 3 ซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าชนิดตัดได้หนา 9 กอรัจ จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 42,000 บาท ชนิดตัดได้หนา 14 กอรัจ จำนวน 12 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523 ฉบับที่ 4 ซื้อเครื่องมือซ่อมมอเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 54,800 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2523 ต่อมาเมื่อถึงกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาแต่ละฉบับ จำเลยที่ 1 ไม่สามารถส่งเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์สำรวจเข้าวงรอบ เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าชนิดตัดได้ 9 กอรัจ และเครื่องมือซ่อมมอเตอร์แก่โจทก์ โจทก์เตือนจำเลยที่ 1 ให้ส่งมอบสิ่งของดังกล่าวตามสัญญาแต่ละฉบับทุกฉบับหลายครั้งแต่จำเลยที่ 1 ก็ไม่ส่งมอบ โจทก์จึงปรับจำเลยที่ 1 ตามสัญญา และต่อมาได้บอกเลิกสัญญาทุกฉบับด้วยโจทก์คิดค่าปรับจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญาทุกฉบับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับแต่วันครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันบอกเลิก

สัญญาตามสัญญาแต่ละฉบับทุกฉบับรวมเป็นเงิน 531,164 บาท และริบหลักประกันตามที่ธนาคารเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งธนาคารได้ชำระเงินหลักประกันที่ธนาคารเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาแต่ละฉบับทุกฉบับรวมเป็นเงิน 27,240 บาท แก่โจทก์แล้ว ส่วนค่าปรับตามสัญญาทุกฉบับรวมเป็นเงิน 531,164 บาท จำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ในชั้นนี้มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่าจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชำระเงินค่าปรับเต็มตามจำนวนที่โจทก์ฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ ส่วนปัญหาเรื่องโจทก์มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าปรับจากจำเลยทั้งสองเพิ่มจากหลักประกันหรือไม่นั้นจำเลยทั้งสองมิได้ฎีกา ปัญหาดังกล่าวจึงยุติ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาฉบับแรก โจทก์ซื้อเครื่องดูดฝุ่นจากจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 246,400 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 จำเลยที่ 1 ผิดนัดแล้ว โจทก์ปรับ และต่อมาวันที่ 8 เมษายน 2524 บอกเลิกสัญญาซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี โจทก์คิดค่าปรับเป็นเงิน 344,467.20 บาท ตามสัญญาฉบับที่ 2 โจทก์ซื้อเครื่องอุปกรณ์สำรวจเข้าวงรอบเป็นเงิน 40,000 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 27 เมษายน 2522 จำเลยที่ 1 ผิดนัดแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 โจทก์ปรับและบอกเลิกสัญญาซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี 10 เดือน โจทก์คิดค่าปรับเป็นเงิน 64,080 บาท ตามสัญญาฉบับที่ 3 โจทก์ซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้าเป็นเงิน 74,400 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523 จำเลยที่ 1 ผิดนัดแล้วโจทก์ปรับและต่อมาวันที่ 6 มกราคม 2525 บอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี โจทก์คิดค่าปรับเป็นเงิน 59,220 บาท และตามสัญญาฉบับที่ 4 โจทก์ซื้อเครื่องมือซ่อมมอเตอร์เป็นเงิน 54,800 บาท กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2523 จำเลยที่ 1 ผิดนัดแล้วโจทก์ปรับและต่อมาวันที่ 6 มกราคม 2525 บอกเลิกสัญญาซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี 8 เดือน โจทก์คิดค่าปรับเป็นเงิน 66,636.80 บาท นอกจากนี้

โจทก์ยังริบหลักประกันตามสัญญาทั้งสี่ฉบับรวมหลักประกันและค่าปรับตามสัญญาทั้งสี่ฉบับเป็นเงินทั้งสิ้น 558,404 บาท การที่โจทก์บอกเลิกสัญญาแต่ละฉบับภายหลังจากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาเป็นเวลานานเป็นปีและปรับจนถึงวันที่โจทก์บอกเลิกสัญญาเป็นจำนวนค่าปรับดังกล่าวนั้น เห็นได้ว่าเป็นค่าปรับสูง เกินกว่าราคาส่งของที่โจทก์ซื้อจากจำเลยที่ 1 มาก และเป็นค่าปรับที่สูงเกินกว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าปรับเป็นเงิน 260,359.20 บาทจึงเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ